

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 174/2537

นายเดช มากดี

โจทก์

นายเกษม อันรำพึง กับพวก

จำเลย

นายเกษม อันรำพึง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางลำดวน อันรำพึง ที่ 2 ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้ผู้ร้องได้ขายที่ดินอันเป็นมรดก ของนายแก้ว อันรำพึง และได้นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินมรดกไปซื้อที่ดินเป็นของตนเอง และใช้จ่ายจนเกือบจะหมดแล้วทำให้ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้อง นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินมรดกที่เหลือและโฉนดที่ดิน ที่ผู้ร้องนำเงินมรดกไปซื้อไว้ มาวางศาลโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล แล้วตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายเกษมอันรำพึง ผู้คัดค้านที่ 1 และนางลำดวนอันรำพึง ผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนายแก้ว อันรำพึงผู้ตายกับนายเดช มากดี ผู้จัดการมรดกคำขออื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 94)

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านทั้งสองสมควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้ พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะร้องขอให้ผู้ร้องนำเงินและโฉนดที่ดินตามคำร้องมาวางศาลได้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านทั้งสองสมควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้ พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก ไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะร้องขอให้ผู้ร้องนำเงินและโฉนดที่ดินตามคำร้องมาวางศาลได้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมภาพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่ทุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ